CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1:
ETENDUE DE LA GARANTIE

Article premier:

Le présent contrat a pour objet *de rembourser à l'assuré* ou à ses ayants droits conformément aux dispositions prévues aux Conditions Particulières, les dépenses d'ordre médical et chirurgical qu'il a pu engager à la suite de maladie ou d'accident dont il aurait été victime.

On entend par « Maladie », une altération de la santé constatée par un médecin et par « Accident » toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

On entend par « Assuré », les personnes désignées aux Conditions Particulières sous la rubrique « assuré ».

La garantie ne pourra être accordée en cours de contrat à d'autres personnes que celles figurant aux Conditions Particulières qu'après signature d'un avenant et, pour les nouveau-nés, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du paragraphe **e)** de l'**article 3**.

L'assurance peut être accordée sans franchise ou avec franchise .

Dans ce dernier cas, le montant de celle-ci est indiquée aux Conditions Particulières et vient en déduction de l'indemnité due par la Société pour les frais engagés par l'assuré pour une même maladie ou un même accident.

Les indemnités garanties par le présent contrat viendront, s'il y a lieu, en complément des indemnités ou prestations de même nature qui pourraient être garanties à l'assuré, pour les mêmes dommages, par la Sécurité Sociale ou tout autre régime de prévoyance collective ou par un contrat d'assurance antérieur au présent contrat, sans que l'assuré puisse recevoir au total un montant supérieur à celui des débours réels. (**art 34 du Code des assurances**).

L'assuré a libre choix de son médecin ou spécialiste, du chirurgien et de la clinique ou hôpital.

Article 2- cette assurance s'exerce au Sénégal.

Toutefois à la demande du souscripteur et à la condition d'être expressément stipulée aux conditions Particulières la Garantie peut être étendue à d'autres pays.

Il est convenu entre les parties que les règlements concernant les accidents ou maladies survenus en dehors du Sénégal

seront effectués conformément aux conditions aux Conditions Particulières.

CHAPITRE 2:
ENTREE EN VIGUEUR DES GARANTIES

Article 3:

Les garanties sont acquises:

a) en cas d'accident ou de maladies Infectieuses, IMMEDIATEMENT à compter de la date de prise d'effet du contrat; seront seules considérées comme infectieuses, les maladies ci-après: oreillons, rougeole, coqueluche, diphtérie, varicelle, scarlatine, fièvre typhoïde et paratyphoïde, rubéole, dysenterie amibienne, choléra, petite vérole, typhus et poliomyélite.

b) en cas de maladie, autre que celles prévues ci-dessus, si la première constatation médicale a lieu après un délai de **TROIS (3) MOIS** dont le point de départ est fixé à la date de prise d'effet du contrat.

Ce délai sera porté à DOUZE (12) MOIS pour tout traitement en préventorium sanatorium et traitement du cancer.

c) en cas de complications de la grossesse dans touts les cas à partir du septième (7ème) mois, sauf convention contraire.

d) en cas de complication d'accouchement, sous réserve de dispositions du **paragraphe e)** de l'**Article 4**, à l'expiration d'un délai de **NEUF (9) MOIS** à compter de la prise d'effet du contrat.

e) pour les enfants nouveau-nés, dès l'accord de la Société, à la condition que:

- ◊ les parents soient déjà assurés depuis six (6) mois au moins avant le jour de la naissance,
- ◊ la demande de garantie ait été faite par lettre recommandée dans les quatre (4) semaines suivant la date de naissance et soit accompagnée du questionnaire - proposition prévu à l'**article 7**, le défaut de réponse par la Société
- ◊ dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la demande du souscripteur valant accord de la Société (**art 6** du **Code des assurances**).

Les maladies dont il est médicalement prouvé qu'elles n'ont pu se développer à l'insu de l'assuré antérieurement à la prise d'effet du contrat ou avant l'expiration de la période d'attente, ainsi que leurs suites, ne donnent pas droit aux prestations, la charge de la preuve de cette connaissance préalable incombant à l'assureur.

CHAPITRE 3:
RISQUES EXCLUS

Article 4:

Ne donnent droit à aucune indemnité.

a) Les maladies ou accidents résultant de ***guerre civile*** ou ***étrangère***, ***mouvements populaires***, ***émeutes, rixes*** (sauf le cas de légitime défense), de la ***participation de l'assuré en tant que concurrent à des courses, match ou paris, de la pratique de l'aviation*** (assuré étant toutefois couvert s'il emprunte comme passager les lignes commerciales régulières) ou des ***sports dangereux suivants: rugby, boxe, ski, bobsleigh, ascensions en montagne nécessitant la présence d'un guide ou la marche en cordée, karting, chasse sous-marine, spéléologie, la lutte, le karaté, judo et autres arts martiaux.***

b) ***Les traitements, médicaments, appareils, hospitalisation, s'ils n'ont été prescrits ou dispensés par des médecins, chirurgiens, auxiliaires médicaux, non titulaires, à la connaissance de l'assuré, du diplôme nécessaire et /ou mandatés par la compagnie.***

c) ***Les toxicomanies, les conséquences quelles qu'elles soient, de l'ivresse, de l'éthylisme et de tentative de suicide de la part de l'assuré; les mutilations volontaires, les traitements de toute psychopathie, ainsi que les séjours en clinique ou hôpitaux psychiatriques, en maison de convalescence, de cure ou de repos.***

d) ***Les traitements à but esthétique (soins de beauté, redressement nasal, etc.), les cures d'engraissement, d'amaigrissement ou de rajeunissement, les cures thermales, les frais de vaccination préventives, les traitements ayant pour but de remédier à la stérilité lorsque la personne traitée n'était pas bénéficiaire de garanties de la police avant son mariage, les soins ou interventions ayant pour but de remédier à toutes anomalies, infirmités et malformations constitutionnelles (surdité, cécité, pieds bots, pieds plats, difformités, etc.).***

e) ***les frais nécessités par les complications d'accouchement autres que ceux résultant de césarienne, fièvre puerpérale, phlébite, éclampsie, cas pour lesquels, indépendamment des honoraires et frais médicaux***, l'hospitalisation n'est prise en charge qu'à partir du 13e jour.

f) ***Les soins et les prothèses dentaires, lunetterie sauf stipulation aux Conditions Particulières.***

g) ***Les maladies ou accidents résultant de l'explosion d'un engin ou partie d'engin destiné à exploser par suite de transmutation du noyau de l'atome;***

Les maladies ou accidents dus à des radiations ionisantes émises de façon soudaine et fortuite par des combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets

radioactifs provenant de réacteurs, et ayant contaminé les alentours de cette source d'émission (que celle-ci soit fixée ou en déplacement) ***à tel point que, dans un rayon de plus d'un kilomètre, l'intensité de rayonnement mesurée au sol 24 heures après l'émission dépasse un (01) roentgen par heure;***

Tous autres sinistres dus à des radiations ionisantes auxquelles les victimes seraient exposés - fût-ce par intermittence - en raison et au cours de leur activité professionnelle habituelle.

h) ***Les renouvellements d'ordonnance non prescrits par le médecin traitant;***

i) ***Tout produit alimentaire et/ou produit de remplacement, notamment les fortifiants, les vins, les eaux minérales;***

j) ***Tout objet à usage médical: thermomètre, seringue, vessie, bac et poire à lavements, bassins, inhalateur, irrigateur, sonde, ventouses, gants de crin;***

k) ***Tout massage, séance de rééducation, de diathermie, d'hydrothérapie, de soins dispensés par des pédicures et manucures, de traitements par psychanalyse sauf, s'ils sont les conséquences d'un accident ou de maladie couverts par la Police d'assurance;***

l) ***Tous frais de transport médical non prescrits;***

m) ***Toutes visites prénatales;***

n) ***Tout accident du travail et de maladie professionnelle garantis par la Caisse des Accidents du Travail;***

o) ***Tous frais de séjour à la campagne ou dans un établissement de soins, acrium, maison de repos ou de convalescence, hospices de vieillards, maison de rééducation*** (sauf de rééducation fonctionnelle des poliomyélitiques et des grands amputés);

p) ***Tout soin donnant droit au bénéfique d'un carnet au titre d'une pension militaire;***

q) ***Tous frais engagés postérieurement à la date de cessation de la garantie;***

r) ***Tout accident ou maladie qui est le fait volontaire des bénéficiaires du contrat ou qui résulte d'une tentative de suicide ou de mutilation volontaire;***

s) ***Tout risque résultant de l'usage d'aéronefs;***

Toutefois, la garantie est acquise pour les assurés ayant pris place en qualité de passagers à bord:

- de tout appareil de société agréée pour le transport public de personnes;
- de tout appareil de transport appartenant à une administration publique;
- de tout appareil muni de certificat de navigabilité et piloté par des pilotes titulaires de leurs brevets et licences requis.

Il est précisé que le terme **« appareil »** comprend les hélicoptères.

t) ***Tous médicaments et produits suivants, constituants la pharmacie familiale:***

Alcool, Mercurochrome, teinture d'iode, eau oxygénée, éther, éosine, sérum physiologique, tricostéril, fortifiant, mintézol, huile de paraf., poudre paps, vicks, vaxigrip, pastilles, sparadrap, tampons antibio, coton et compresses, sucre de régime, savon, tout produit contraceptif.

Article 5:

les effets du contrat sont suspendus d'office à compter du moment où le bénéficiaire est placé sous le contrôle de l'autorité militaire, à l'exception des périodes militaires en temps de paix n'excédant pas un mois.

Il reprendra ses effets après signature d'un avenant, à charge par le bénéficiaire d'informer la société de son retour dans son foyer et de remplir un nouveau questionnaire médical à l'appui de sa demande de réintégration.

CHAPITRE 4: FORMATION ET DUREE DU CONTRAT

Article 6:

Le présent contrat est parfait dès qu'il est signé par le souscripteur et la Société peut dès lors en poursuivre l'exécution. Toutefois, sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, il ne produit ses effets que le lendemain à midi du jour du paiement de la première prime et au plus tôt aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières, sous réserve des dispositions de l'**article 3** ci-dessus.

Durée du contrat: C'est la période comprise entre deux échéances principales de prime. Si la prise d'effet est distincte de l'échéance principale, la première année d'assurance est la période comprise entre cette date et la prochaine échéance

Souscrit pour un (01) an, le contrat est, à l'expiration de cette durée reconduit automatiquement d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notifiée par lettre recommandée au moins un (01) mois avant l'expiration de l'année d'assurance en cours.

La durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une (01) année (**Art 24 du Code des assurances**).

Il est, en outre résiliable ou nul dans les cas et conditions fixés ci-après:

1- Par la Société:

a) en cas de non-paiement des primes (**Art 13 du Code des assurances**)

b) en cas d'aggravation du risque (**Art 15 du Code des assurances**)

c) en cas de fausse déclaration intentionnelle ou réticence (**Art 18 du Code des assurances**)

d) en cas de fausse déclaration non intentionnelle (**Art 19 du Code des assurances**)

e) en cas de faillite ou règlement judiciaire du souscripteur (**Art 17 du Code des assurances**)

2- <u>Par le souscripteur:</u>

a) en cas de disparition des circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si la Société refuse de réduire la prime en conséquence (**Art 15 3e alinéa du Code des assurances**)

b) en cas de résiliation par la Société d'un autre contrat de souscripteur après sinistre (**Art 23 du Code des assurances**)

3- <u>Par la masse des créanciers du souscripteur:</u>

en cas de faillite ou règlement judiciaire de celui-ci (**Art 17 1er alinéa du Code des assurances**)

4- <u>De plein droit:</u>

en cas de retrait total de l'agrément de la Société (**Art 17 2e alinéa du Code des assurances**)

5- <u>Par le souscripteur ou la Société</u>, le souscripteur a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un (01) an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux (02) mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur (**Art 21 du Code des assurances**).

Dans tous les cas de résiliation du contrat au cours d'une période d'assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à la Société; elle doit être remboursée au souscripteur, si elle a été perçue d'avance. La Société a droit, à titre d'indemnité de résiliation, au prorata de prime correspondant à la période écoulée entre la date de résiliation et l'échéance annuelle en cas de non paiement des primes.

Lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de la société dans la localité, soit par un acte extrajudiciaire. La résiliation par la Société doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de celui-ci.

<u>CHAPITRE 5:</u>
CESSATION DES GARANTIES

1-<u>Résiliation par l'assuré</u>

Dans tous les cas où la résiliation sera le fait de l'assuré, sauf celui visé au **§2a Art 6**, la cessation du paiement des prestations aura lieu à compter de la date de résiliation.

2- <u>Résiliation par la société et expiration du contrat</u>

Lorsque la résiliation provient de son fait, la Société:

a) dans les hypothèses prévues aux **§ 1a - 1c, de l'Art 6**, cessera le paiement des prestations à compter de la date de résiliation;

b) dans les hypothèses prévues aux **§ 1b - 1e et 3° de l'Art 6** prendra en charge, dans les limites des plafonds de la garantie, les accidents et maladies dont la première constatations médicale et la facture de réclamation sont antérieures à la date de résiliation du contrat;

c) en cas de dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties (**Art 6-1 et 2**), de résiliation de plein droit (**Art 6-4**) et en cas d'expiration du contrat, prendra en charge dans les limites des plafonds de la garantie:

- les accidents et maladies antérieures à la date de la résiliation.
- les maladies soumises à une période d'attente survenant postérieurement à la date de la résiliation, pendant une période égale à la moitié du délai de carence, et paiera les prestations pendant une période qui ne pourra excéder la moitié du délai de carence et dont le point de départ sera le jour de la constatation médicale.

CHAPITRE 6: DECLARATION DU RISQUE PAR LE SOUSCRIPTEUR

<u>Article 7 :</u>

Le bénéficiaire doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur sous peine de sanctions prévues aux **Articles 12-15-18** et **19** du **Code des assurances**, sur les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge.

Le souscripteur devra en conséquence, remettre à la Société un questionnaire-proposition dûment rempli par lui, donnant toutes précisions sur son état de santé actuel et antérieur des ayant-droits. En cours du contrat, le souscripteur doit déclarer à la Société par lettre recommandée, les modifications du risque énumérées ci-après:

a) changement de domicile**,**

b) changement de profession de l'un quelconque des assurés**,**

c) toute incorporation de membres de famille, un questionnaire identique à celui prévu ci-dessus devant alors être rempli et signé par le chef de famille**.**

d) retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle

e) changement de situation ou de régime matrimonial.

Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du souscripteur et, dans les autres cas, dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

Lorsque la modification constitue une aggravation autre qu'une modification de l'état de santé, telle que, si le nouvel état des choses avait existé lors de la souscription du contrat, la Société n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée la déclaration doit être faite **sous peine des sanctions précisées**, et le société a la faculté, dans les conditions prévues à l'**Article 15 du Code des assurances**, soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de la prime non courue, soit de proposer un nouveau taux de prime.

Si des modifications atténuent la gravité du risque, le souscripteur a droit à une diminution de prime correspondante et fixée d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.

Si les risque garantis par le présent contrat sont, ou viennent à être couverts par une autre assurance le souscripteur doit, dans les formes et délais prévus ci-dessus, le déclarer à la Société **sous peine, s'il y a lieu des sanctions prévues à l'Article 33 du Code des assurances**. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, l'assureur peut demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

CHAPITRE 7:

PRIMES

Article 8:

La prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime (**Art 13 du Code des assurances**).

A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix (10) jours de son échéance, la Société, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, peut, par lettre contresignée ou recommandée adressée au souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l'envoi de cette lettre. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une prime produit ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit nécessaire de la renouveler.

En cas de renouvellement par tacite reconduction, la Société a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre de mise en

demeure, soit par une nouvelle lettre contresignée ou recommandée.

La suspension de la garantie pour non-paiement de la prime (ou de la fraction de prime) ne dispense pas le souscripteur de l'obligation de payer les primes (ou fraction de prime) à leur échéances. Cette suspension prend fin le lendemain à midi du paiement de la prime ainsi que des fractions de prime ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou venues à échéance pendant la période de suspension, et de tous les frais de poursuites et de recouvrement.

Dans le cadre de l'assurance ***TAXAWU***, la prime propre aux enfants sera majorée par avenant et conformément au tarif à partir de l'échéance annuelle suivant immédiatement leur 18e anniversaire, sauf convention contraire.

A défaut d'acceptation par le souscripteur de cette nouvelle prime, la garantie afférente à l'enfant intéressé prendra fin 30 jours après l'envoi, par la Société d'une lettre recommandée notifiant au souscripteur la suppression de cette garantie.

CHAPITRE 8:

SINISTRE

Article 9: OBLIGATION DE L'ASSURE EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT.

L'assuré ou ses ayants droits doit sous peine de déchéance sauf cas fortuit ou de force majeure déclarer à la Société par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé tout sinistre de nature à mettre en cause la garantie:

- dans les dix jours qui suivent tout accident ou intervention chirurgicale, à compter de celui ou il en a eu connaissance,

-dans les trente jours qui suivent la première constatation médicale dans tout autre cas.

Il doit en outre:

a) préciser, soit dans cette déclaration, soit ultérieurement, le numéro de sa police, son nom, son adresse, la nature de la maladie ou de l'accident, les noms et adresse du médecin traitant (ou du spécialiste), des témoins ou tiers responsables (si possible) et, le cas échéant, de l'établissement où il est hospitalisé;

Au cas où l'hospitalisation durerait plus d'un mois le souscripteur devrait en aviser la Société pour lui permettre d'effectuer

son contrôle, comme il est dit au **paragraphe c) du présent article.**

b) transmettre à la Société, dans les trente jours qui suivent la guérison ou l'expiation du traitement, toutes pièces justificatives des frais détaillés qu'il a exposés, notamment les notes d'honoraires de médecin, de chirurgien, les notes de frais de pharmacien, de clinique ou d'hôpital, les ordonnances, etc., ainsi que tous documents **justifiant du montant des remboursements effectués**, le cas échéant, par les Assurances Sociales et la Sécurité Sociale ou en exécution d'un régime de prévoyance, d'un contrat personnel « maladie » ou « chirurgie » ou « individuelle accident », etc..

Ces pièces qui seront conservées par la Société (sauf si elle conteste sa garantie) devront être datées et acquittées et rappeler le nom de la personne soignée, ainsi que la nature de la maladie ou de l'accident.

c) répondre à toute demande nécessaire de se soumettre à l'examen d'un médecin désigné par la Société, qui pourra en particulier procéder, aux frais de la Société, à une radiographie ou à une radioscopie; le médecin de l'assuré sera toutefois avisé préalablement de la date prévue pour la contre-visite, afin qu'il lui soit possible d'y assister.

Faute par lui de se conformer aux obligations énumérées aux **§ a) à c**), la Société pourra réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que cette inexécution aura pu lui causer ou refuser de couvrir la réclamation objet du litige.

La production de renseignements ou de documents intentionnellement faux entraîne la déchéance de l'assuré au droit à indemnité pour le sinistre en cause.

Secret professionnel

La Société et ses médecins s'engagent à garder le secret le plus absolu sur les renseignements dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion du contrat. L'Assuré aura d'ailleurs la faculté de remettre directement au médecin conseil de la Société, sous enveloppe cachetée, les documents relatifs à son état.

Article 10: EXPERTISE

Les contestations d'ordre médical entre la Société et l'Assuré, relatives à l'application du contrat, à la prise en charge des prestations, à l'exagération des soins donnés ou des sommes réclamées par rapport aux affections traitées seront soumises, avant toute instance judiciaire, à l'expertise d'un médecin statuant sans formalité et nommé amiablement par les parties, ou à défaut d'entente, par ordonnance du Président du Tribunal compétent du domicile de l'assuré ou du lieu de l'accident, au choix de l'assuré.

Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d'une seulement, l'autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée.

Chaque partie supportera, par moitié, les honoraires du médecin-expert et, s'il y a lieu, les frais de sa nomination.

Article 11: RÈGLEMENT DES PRESTATIONS

Le règlement des prestations est effectué dans le délai de trente (30) jours à compter de l'accord des parties ou en cas de décision judiciaire exécutoire, à compter de la date à laquelle la société est en possession du compte définitif.

D'autre part, la Société est subrogée dans les termes de l'**Article 42 du Code des assurances**, jusqu'à concurrence des prestations qu'elle a versées, dans les droits et actions de l'assuré contre tous responsables du sinistre.

Article 12- PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrits par deux (2) ans à compter de l'événement qui donne naissance (**article 28 du Code des Assurances)**.

CONVENTIONS SPECIALES

Les présentes **Conventions Spéciales** ont pour but de compléter ou modifier les **Conditions Générales de la Police d'Assurances *Maladie***

La garantie du contrat est régie tant par ces Conventions Spéciales, que par les Conditions générales et particulières dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux-dites conventions.

ARTICLE 1: ADHESION A L'ASSURANCE:

Toute personne qui demande son affiliation à l'assurance doit remplir et signer un bulletin comportant, pour elle même et pour les membres de sa famille, les renseignements d'Etat Civil. Elle doit en outre répondre pour elle même et pour chacun des membres de sa famille, à toutes les questions d'ordre médical qui figurent sur le bulletin d'adhésion.

Il est rappelé que toute fausse déclaration, intentionnelle ou non, expose l'assuré aux sanctions prévues par la loi.

ARTICLE 2: CONDITIONS D'ADMISSION:

L'assureur se réserve expressément le droit:

*soit de subordonner son acceptation à l'exclusion de certains assurés ou de certains membres de leur famille.

*soit d'exclure de sa garantie, certaines maladies, dont un proposant peut être atteint à la date de son affiliation.

*soit de fixer des conditions en ce qui concerne le montant des primes.

ARTICLE 3: GARANTIES DE L'ASSURANCE:

Selon le régime en vigueur stipulé aux Conditions Particulières, seuls les cas suivants peuvent donner lieu à ***une prise en charge directe***.

I- GROUPE A *(Risques Graves « H.C. »)*

* Hospitalisation médicale
* Traitement des tumeurs
* Hospitalisation chirurgicale
* Intervention chirurgicale

II- GROUPE B *(Garanties Complètes*)

- Soins médicaux dispensés par des médecins omnipraticiens, spécialistes, ou agrégés ou par des auxiliaires médicaux.
- Médicaments
- Analyses-Radio
- Hospitalisation médicale
- Traitement des tumeurs
- Hospitalisation chirurgicale
- Intervention chirurgicale
- Maternité

<u>ARTICLE 4</u>: LES RISQUES NON COUVERTS:

Outre les exclusions figurant à l'**Article 04 des Conditions Générales**, ne seront pas pris en charge:

A) ***LES RENOUVELLEMENTS D'ORDONNANCE NON PRESCRITS PAR LE MEDECIN-TRAITANT.***

B) ***TOUT PRODUIT ALIMENTAIRE ET PRODUIT DE REGIME OU DE REMPLACEMENT, NOTAMMENT LES FORTIFIANTS, LES VINS, LES EAUX MINERALES, L'ASPIRINE, L'ASPRO, LA QUININE, LA VEGANINE, L'OPTALIDON, OU PRODUITS SIMILAIRES OU DERIVEES SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT.***

C) ***TOUT OBJET A USAGE MEDICAL: THERMOMETRE, SERINGUE, VESSIE, BAC ET POIRE A LAVEMENT, BASSIN, INHALATEUR, IRRIGATEUR, SONDE, VENTOUSE, GANTS.***

D) ***TOUT APPAREIL D'ORTHOPEDIE ET DE PROTHESE, LUNETTERIES (verres et montures) sauf si elles sont prévues par les Conditions Particulières.***

E) ***TOUT MEDICAMENT OU PRODUIT N'AYANT PAS UN CARACTERE THERAPEUTIQUE MAIS PREVENTIF Y COMPRIS SERUM ET VACCIN.***

F) ***TOUT MASSAGE, SEANCES DE REEDUCATION, DE DIATHERMIE, D'HYDROTHERAPIE, DE GYMNASTIQUE CORRECTIVE, DE SOINS DISPENSES***

PAR DES PEDICURES ET MANUCURES, DE TRAITEMENT PAR PSYCHANALYSES, SAUF S'ILS SONT LES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT OU DE MALADIE ENTRAINANT LA PERTE DE MOUVEMENT ET EUX-MEMES COUVERTS PAR LA POLICE D'ASSURANCES.

G) ***TOUTE VISITE PRENATALE, TOUT FRAIS DE TRANSPORT OU DE RAPATRIEMENT.***

H) ***TOUT ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNEL GARANTIS PAR LA CAISSE DU TRAVAIL.***

I) ***TOUS FRAIS ENGAGES A TITRE CURATIF OU PREVENTIF RELATIF AU TRAITEMENT DU SIDA.***

J) ***TOUT FRAIS DE SEJOUR A LA CAMPAGNE, A LA MER, A LA MONTAGNE OU DANS UN ETABLISSEMENT ACRIUM, MAISON DE REPOS OU DE CONVALESCENCE, HOSPICES DE VIEILLARDS, MAISON D'ENFANT A CARACTERE SANITAIRE, MAISONS DE REEDUCATION (sauf de rééducation fonctionnelle des poliomyélitiques et des grands amputés).***

K) ***TOUT SOIN DONNANT DROIT AU BENEFICE D'UN CARNET GRATUIT AU TITRE D'UNE PENSION MILITAIRE.***

L) ***TOUT ACCIDENT SURVENU AVANT LA PRISE D'EFFET DE LA GARANTIE POUR CHAQUE BENEFICIAIRE ET LES MALADIES DONT LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE EST ANTERIEURE A CETTE DATE.***

SI L'ASSURE ETAIT ATTEINT D'UNE AFFECTION POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME UN RECHUTE OU UNE AGGRAVATION D'UN ETAT PREEXISTANT (et par conséquent, exclue de la garantie).
CETTE AFFECTION SERAIT PRESUMEE TELLE, A MOINS QUE L'ASSURE N'APPORTE LA PREUVE CONTRAIRE.
TOUTEFOIS, SERONT CONSIDEREES COMME NOUVELLES MALADIES, LES RECHUTES DE PLUS DE SIX (06) MOIS APRES LA DATE D'INCORPORATION DE L'ASSURE ET PRECEDE D'UNE PERIODE DE GUERISON D'AU MOINS SIX (06) MOIS CONSECUTIFS.

M) ***TOUT FRAIS ENGAGE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CESSATION DE GARANTIES.***

N) ***TOUTE MALADIE OU ACCIDENT RESULTANT DE L'IVRESSE, DE L'ETHYSME OU DE L'USAGE DES STUPEFIANTS (sauf prescription médicale)***.
O) ***TOUT ACCIDENT OU MALADIE QUI EST LE FAIT VOLONTAIRE DES BENEFICIAIRES DU CONTRAT OU QUI RESULTE D'UNE TENTATION DE SUICIDE OU DE MUTILATION VOLONTAIRE***.
P) ***TOUT RISQUE RESULTANT DE L'USAGE DE L'AERONEFS: CEPENDANT LA GARANTIE EST ACQUISE POUR LES ASSURES AYANT PRIS PLACE EN QUALITE DE PASSAGER A BORD***:

- De tous les appareils de sociétés agréées pour le transport public de personnes
- De tous les appareils militaires de transport, ou appartenant à une administration publique
- De tous les appareils munis de certificats de navigabilité et, pilotes titulaires de leurs brevets et licences requis.

IL PRECISE QUE LE TERME « APPAREIL » COMPREND LES HELICOPTERES.

ARTICLE 5 : MATERNITE:

En cas d'accouchement, les frais occasionnés par la grossesse, l'accouchement et la période qui suit jusqu'au retour des couches, seront pris en charge suivant les modalités prévues aux **Articles 2 et 15**. Il en sera de même pour les complications postérieures à l'accouchement (fièvre puerpérale, phlébite, éclampsie).

ARTICLE 6: CESSATION DE GARANTIES:

Tout assuré cesse d'être garanti:

a) Dès le jour où il quitte le service de la contractante par suite de décès ou de séjour hors du Sénégal**.**

b) Lorsqu'il atteint l'âge de soixante (60) ans

c) Pendant la durée du service militaire, de période d'instruction militaire, de période de réserve en temps de paix, excédent un (01) Mois de mobilisation, pour la durée de ces obligations**.**

Lorsque l'assuré tente d'obtenir ou obtient au titre de l'assurance, des prestations au moyen de déclarations sciemment fausses concernant par exemple, l'origine ou la nature d'une maladie, la date de survenance d'un accident, son adhésion est annulée conformément aux dispositions de la loi et aux Conditions Générales Annexes étant entendu que la totalité de la prime demeure acquise à l'assureur, à titre de dédommagement.

ARTICLE 7: CONTROLE DE L'ASSUREUR:

Dans tout les cas et à toute époque, les médecins et agents délégués par l'assureur, ont libre accès auprès de l'assuré, afin de pouvoir constater son état . Sous peine de perdre tout droit au service des prestations accordées par présente assurance, l'assuré doit fournir toute pièce justificative et se prêter à toute expertise ou examen que l'assureur juge bon de lui demander.

ARTICLE 8- PRIME/ COMPTE D'AJUSTEMENT:

A- LA PRIME

La prime forfaitaire appliquée à chaque personne désignée dans la liste nominative jointe, est fixée aux **Conditions Particulières.**

Cette prime est une **prime provisionnelle** qui est ajustée selon l'échelle établie.

B- MONTANT ET PAIEMENT DES PRIMES

Il est perçu d'avance une **prime provisionnelle** sur l'ensemble des personnes garanties à la date d'effet du contrat, versée par le souscripteur.

Cette prime est payée directement à l'assureur aux dates indiquées aux Conditions Particulières.

C- NON PAIEMENT DES PRIMES

A défaut de paiement des primes à la signature du contrat, l'assurance est suspendue trente (30) jours après l'envoi à la contractante de la mise en demeure ainsi qu'il est précisé par les dispositions de la **CIMA**.

Dix (10) jours après l'expiration de ce délai, si le versement n'a pas été effectué, l'assureur a le droit de résilier l'assurance et d'en poursuivre l'exécution en justice.

D- PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant de la présente Convention, sont prescrites par deux (02) ans à compter de l'événement qui y donne naissance, conformément à la loi.

E- AJUSTEMENT

A la date d'expiration ou échéance du contrat, une prime de liquidation sera calculée en tenant compte des modifications intervenues pendant l'année d'assurance écoulée sur la base d'un rapport **SINISTRE / PRIMES (S/P).**

A cet effet, il est précisé que:

- Les sinistres représentent le montant total des dépenses effectuées ou restant à effectuer pour le compte des bénéficiaires du présent contrat, pendant la période d'assurance écoulée.
- Les primes représentent le montant total des primes nettes acquises au titre de l'exercice écoulé, quelle que soit leur date d'émission ou d'encaissement.

Cet ajustement sera effectué d'après l'échelle indiquée dans les Conditions Particulières.

L'assureur s'engage à faire connaître à la contractante, le montant de cet ajustement du contrat.

La prime ressortie à l'**Article 8 du paragraphe a)** étant une prime provisionnelle, le montant de l'ajustement découlant de l'application du barème ci-après est dû par le souscripteur, que le contrat soit renouvelé ou non à son échéance.

Si l'assuré refuse de payer la nouvelle prime ajustée, il devra la notifier par lettre recommandée **UN (01) MOIS** après l'expiration des trois (03) premiers mois de la nouvelle période d'assurance en cours.

Il sera alors perçu **obligatoirement**, pour les trois (03) premiers mois de l'exercice d'assurance, une prime calculée sur la base de 68% de la prime de l'exercice précédent.

ARTICLE 9: PRESCRIPTIONS MEDICALES:

Les frais engagés pour tous traitements, médicaments, appareils hospitaliers, doivent être prescrits ou dispensés par les médecins, chirurgiens, auxiliaires médicaux, titulaires du diplôme nécessaire.

ARTICLE 10: DATE D'EFFET DES GARANTIES:

Le contrat ne produit ses effets que le lendemain à midi du paiement de la première prime.

ARTICLE 11: DELAI D'ATTENTE:

Les garanties, conformément à l'**Article 3 des Conditions Générales**, entrent en vigueur:

- Sans aucun délai pour les accidents et maladies et infectieuses désignées au **paragraphe a)** du même article.
- Dans les délais suivant à compter de la date d'effet du contrat:

- **UN (01) AN pour les traitements en Sanatorium et Préventions + Cancer**
- **NEUF (09) MOIS pour les complications d'accouchement**
- **TROIS (03) MOIS pour tous les autres cas**

ARTICLE 12: PHARMACIE:

Les médicaments et produits de la pharmacie familiale ne donne pas lieu à une prise en charge:

ALCOOL
NIVAQUINE ET DERIVEES
TEINTURE D'IODE
ETHER
SERUM PHYSIOLOGIQUE
HUILE DE PARAFFINE
MECUROCHROME
EAU OXYGENEE
EOSINE
ASPIRINE ET DERIVEE
TRICOSTERIL
VAXIGRIP+

VERMOX
VICKS
PASTILLES
TAMPON ANTIBIO
SUCRE DE REGIME
SPARADRAP
POUDRE PAPS
COTON ET COMPRESSES
SAVONS

<u>ARTICLE 13</u>: SEJOUR EN CLINIQUE OU HOPITAL:

Les frais de séjour en clinique ou hôpital, sont soumis à la formalité de **l'ACCORD PREALABLE**, sauf cas fortuit ou de force majeure.

Ne sont pas pris en charge, les frais de séjour correspondant à des soins ou à une intervention qui, compte tenu des conditions d'existence de l'assuré, pourraient être effectués à domicile; il appartient à l'assureur d'apporter la preuve de cette possibilité.

a) Hospitalisations médicale et chirurgicale:

∗ **HOPITAL**

Prise en charge sur la base de la première catégorie de l'Hôpital Principal.

∗ **CLINIQUE**

La prise en charge prévue sur la base de la première catégorie de l'Hôpital Principal correspondant aux frais énumérés ci-après:

- **Frais de séjour (chambre)**
- **Nourriture**
- **Service normal paramédical (infirmier, sage-femme, aide-opératoire etc.)**
- **Location de salle d'opération**

Les prestations relatives aux honoraires du médecin, de l'anesthésiste, du radiologue ou simples praticiens, de même que la pharmacie seront remboursés sur la base du barème en vigueur, figurant au contrat.

Il est entendu que les frais ci-dessous:

Taxes

Téléphone

Divers

Ne donnent pas lieu à un remboursement

Lorsque les honoraires chirurgicaux et frais accessoires d'une intervention sont compris en tout ou en partie dans le prix de la journée d'hospitalisation, l'assureur prend les frais sans

toutefois dépasser le maximum auquel l'assuré aurait eu droit, si ces différents frais avaient été évalués distinctement et ce, conformément à la nature des actes effectués.

b) Maternité

Les frais d'accouchement (frais d'actes, séjour dans un établissement hospitalier, honoraires de médecins, d'analyses, radio, location de la salle d'accouchement, pharmacie) seront pris en charge d'après les modalités ci-après:

- En cas de complications résultant de césarienne, fièvre puerpérale, éclampsie, des frais en clinique ou dans un établissement hospitalier seront pris en charge quelque soit leur nature, conformément aux Conditions de l'**Article 13-a)** ci-dessus.
- Dans les autres cas, les frais d'accouchement qu'ils soient exposés par suite d'un séjour en clinique, en hôpital ou en tout autre lieu, seront pris en charge conformément à l'**Article 13-a)** ci-dessus et ce à concurrence d'un montant maximum, fixé dans les Conditions Particulières.

c) Les frais de séjour dans les établissements qualifiés pour la rééducation des infirmes, les séjours en Sanatorium et Préventorium, sont pris en charge dans les mêmes conditions que les séjours hospitaliers (**Article 13- paragraphe a**).

:

<u>ARTICLE 14</u> : ACCORD PREALABLE:

Lorsque la prise en charge des frais est subordonnée à l'accord préalable de l'assureur, l'assuré est tenu avant d'engager ces frais, d'adresser au Médecin-Conseil désigné par l'assureur, une demande d'accord préalable établie et signée par le praticien qui a prescrit le traitement ou l'hospitalisation.

Cette demande doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, et être accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, faute de se conformer à cette obligation, l'assuré sera déchu de tout droit à remboursement pour le sinistre en cause.

A défaut de réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, l'assureur est réputé avoir accepté la prise en charge.

Lorsqu'une urgence se manifeste, les frais peuvent être engagés, mais les formalités ci-dessus, doivent néanmoins être remplies dans les cinq (05) jours au plus tard.

La mention « **ACTE D'URGENCE** » devra être portée par le praticien sur la demande d'accord préalable.